EDU MIN

Centro de Capacitación Especializado en Minería, Industria y Negocios

DIPLOMADO DE ALTA ESPECIALIZACIÓN EN ESPECIALISTA EN COMERCIO INTERNACIONAL: GESTIÓN ADUANERA Y LOGÍSTICA

MÓDULO II: OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN ADUANERA EN EL PROCESO DE IMPORTACIÓN

TEMA 07: GESTIÓN ADUANERA: PROCEDIMIENTOS EN ESTADOS UNIDOS Y CHINA

PRESENTADO POR:
ING. GABRIEL ALAN ROSAPEREZ

EDU MIN

CONTENIDO

1. BÚSQUEDA DE PROVEEDORES DE INSUMO O MATERIA PRIMA
2. PLATAFORMAS PARA LA BÚSQUEDA DE PROVEEDORES
3. PUNTOS CLAVE Y MISCELÁNEOS
4. LEY GENERAL DE ADUANAS
5. INCOTERMS

EDU MIN

TEMA 1:

BÚSQUEDA DE PROVEEDORES DE INSUMO O MATERIA PRIMA

RUTA DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN

1

Búsqueda de proveedores de insumos o materia prima

2

Procedimiento de importación, exportación para el consumo y requisitos documentarios

3

Tributos aduaneros y entidades y agentes que participan en el proceso de la importación y exportación para el consumo (Drawback)

4

Presentación

PRESENTACIÓN DEL CURSO Y DEL INGENIERO DOCENTE

¿Cuál es mi experiencia profesional?

¿Cuál es mi formación profesional?

GESTIÓN ADUANERA

¿Qué sabes sobre la GA?

¿Cómo contribuirá este curso a tu desarrollo profesional y personal?

¿Cuáles son tus expectativas de este curso?

¿Qué saberes previos consideras que necesitas?

BÚSQUEDA DE PROVEEDORES DE INSUMOS O MATERIA PRIMA

- ¿Conozco el producto?
- ¿Cuál es la subpartida arancelaria?
- ¿Qué impuesto debo pagar?
- ¿Es un producto restringido?
- ¿Cuál es la oferta y la demanda de ese producto en el país?
- ¿Cuál es el precio el mercado nacional?
- ¿El producto se acoge a un beneficio arancelario?

Criterios de selección de proveedores

Evaluar a los proveedores permite reducir de riesgos y costos, para ello se debe tener en cuenta los siguientes criterios:

1 Precio

El producto que vende nuestro proveedor debe de tener un precio, al menos, competitivo o similar al que nosotros necesitamos

2 Calidad

Si es necesario que nuestro proveedor tenga implantado algún Sistema de Calidad: ISO 9001, 14001,...

3. Capacidad de producción

El proveedor deberá de ser capaz de suministrar nuestros requerimientos en tiempo y forma.

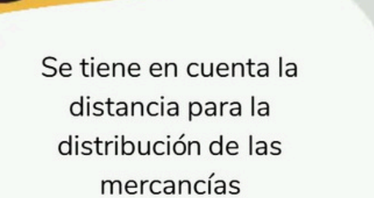
4. Plazo de entrega

Muy importante comprobar que el plazo de entrega del producto encajará en una futura necesidad de nuestra compañía.

5. Prestigio

Esto brindará confianza y credibilidad en cuanto a los precios, procesos logísticos y materias primas.

6. Localización



Se tiene en cuenta la distancia para la distribución de las mercancías

7. Post Venta

En algunos casos es muy importante la atención post-venta, incluso 24h y 365 días al año, dependiendo del tipo de producto.

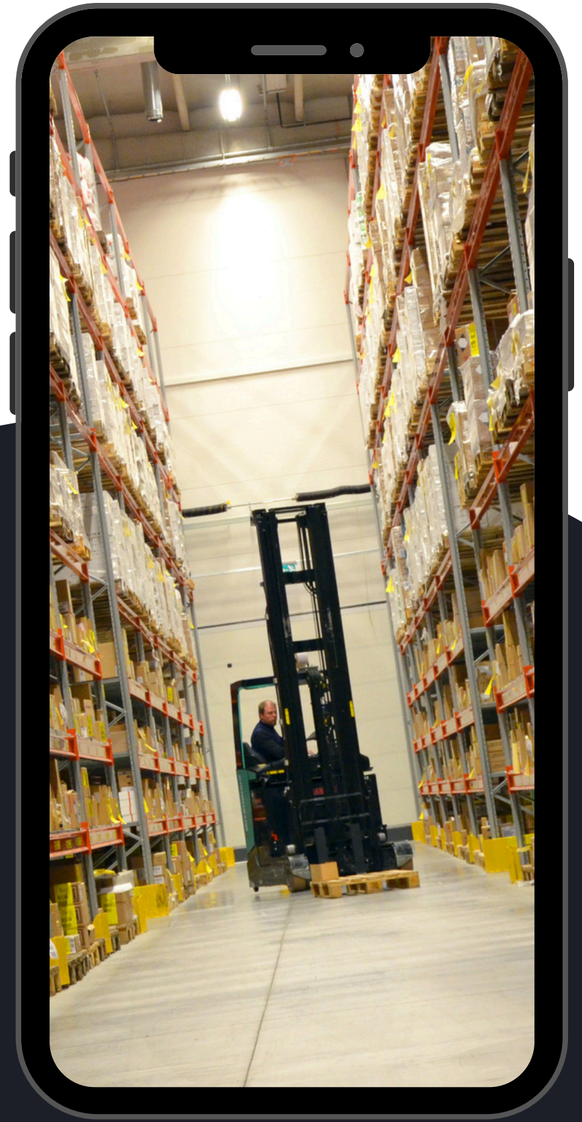
Fuentes:

- Avanti. (2021). Conoce cómo es el proceso de homologación de proveedores. https://www.avanti-lean.com/homologacion-proveedores/
- Isotools. (2015). Criterios a seguir para la selección de proveedores. https://www.isotools.org/2015/06/22/criterios-a-seguir-para-la-seleccion-de-proveedores/

EDU MIN

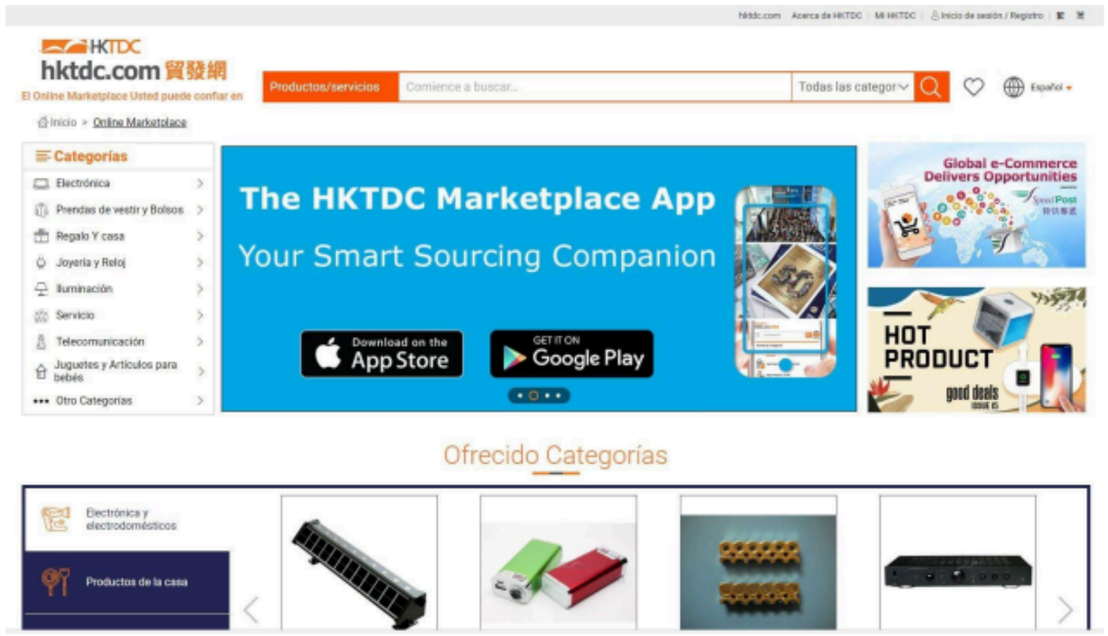
TEMA 2:

PLATAFORMAS PARA LA BÚSQUEDA DE PROVEEDORES



PLATAFORMAS

1. hktdc



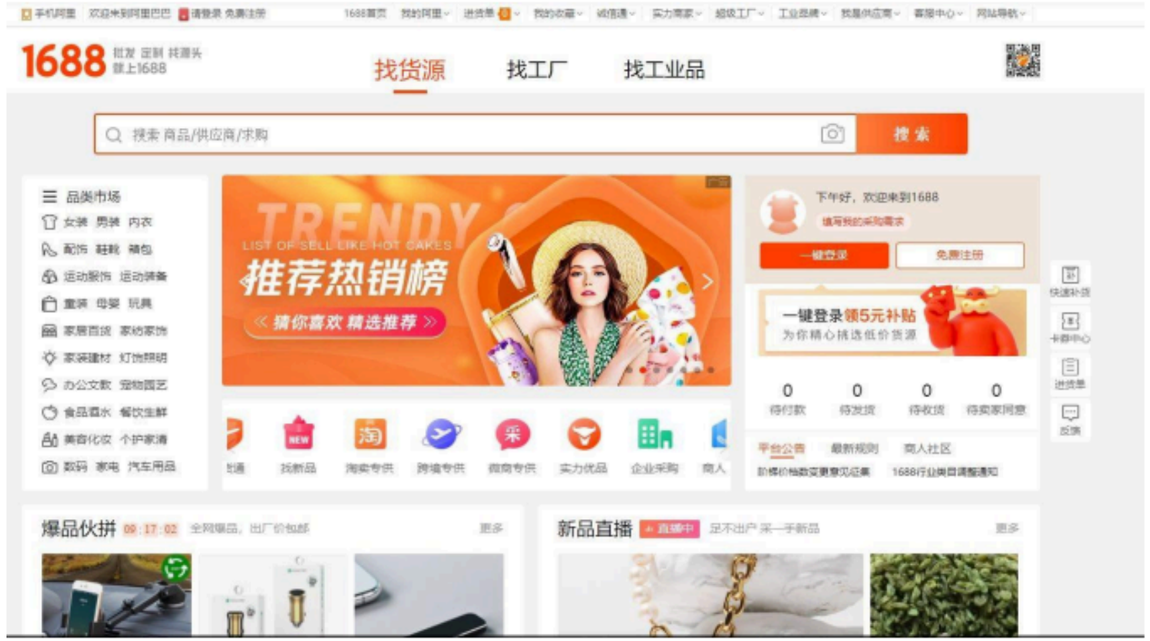
Página web:
https://espanol.hktdc.com/

2. Alibaba

Página web:
https://spanish.alibaba.com/

PLATAFORMAS

3. 1688



Página web:
https://www.1688.com/

4. Amazon

Página web:
https://www.amazon.com/

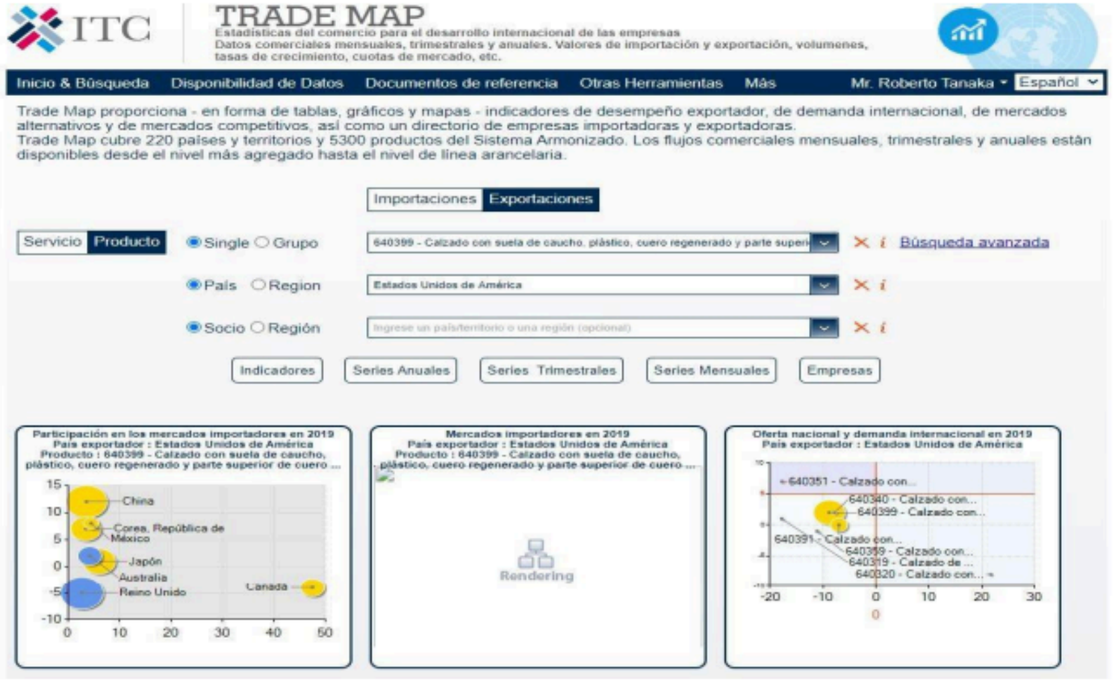
PLATAFORMAS

5. AliExpress

Página web:

https://es.aliexpress.com/

6. Trade Map



Página web:

https://www.trademap.org/

SELECCIÓN DE PROVEEDORES

Al momento de seleccionar un proveedor, se debe tener en cuenta que dicha empresa cuente con garantía comercial, que sea una proveedor verificado y que tenga como mínimo 5 años de experiencia, como se señala en la siguiente imagen:

ENSTER
www.enster.com

View larger image

Compartir

ENSTER-cámara de seguridad con visión nocturna, kit nvr poe, 1080p, chip IMX307

1 comprador

1 - 19 Sets	>=20 Sets
97,00 US$	90,00 US$

$15.00 DE DESCUENTO Ordena más de $200.00 Obtener el cupón

Beneficios: Pro Cupones de 3.000 USD Aplicar ahora >

Tipo: Cámara IP | NVR

Estilo: Cámara bullet | Minicámara

Canales: 4 USD 97.00 − 0 +

Muestras: Cámara IP , Cámara bullet , 4
90,00 US$/Set | 1 Set (Pedido mínimo) | Comprar muestras

Personalizacion: Logotipo personalizado(Min. Order: 100 Sets)

Protección: Garantía comercial protege tu pedido de Alibaba.com
Garantía de envío a tiempo | Política de reembolso

3

Envío: Para negociar
Más información

Contactar Proveedor

Llámanos

1

Verified supplier

Shenzhen Enster Electronics Co.,...

2

CN 10 YRS

Tiempo de respues...	Tasa de entrega a t...
≤4h	97.4%
153 Transacciones	Espacio Total del s...
500,000+	1000
QA/QC inspectors	Patente otorgada
0-4	5

Global Export Expertise

Company Industry Experience(10 Year)

COSTOS INVOLUCRADOS EN UNA IMPORTACIÓN

mipedia (s.f.). Precio https://bit.ly/39g2eZR

Precio del producto

Transporte interno

Tributos aduaneros

INA (s.f.). Procedimientos tributarios https://bit.ly/3Q7zuDa

Seguro (opcional)

Hiundai (s.f.). Camión furgón. https://bit.ly/3ms9OUg

Flete Internacional

Diario del exportador (s.f.). Seguro https://bit.ly/3xuolzz

Agencia de aduanas

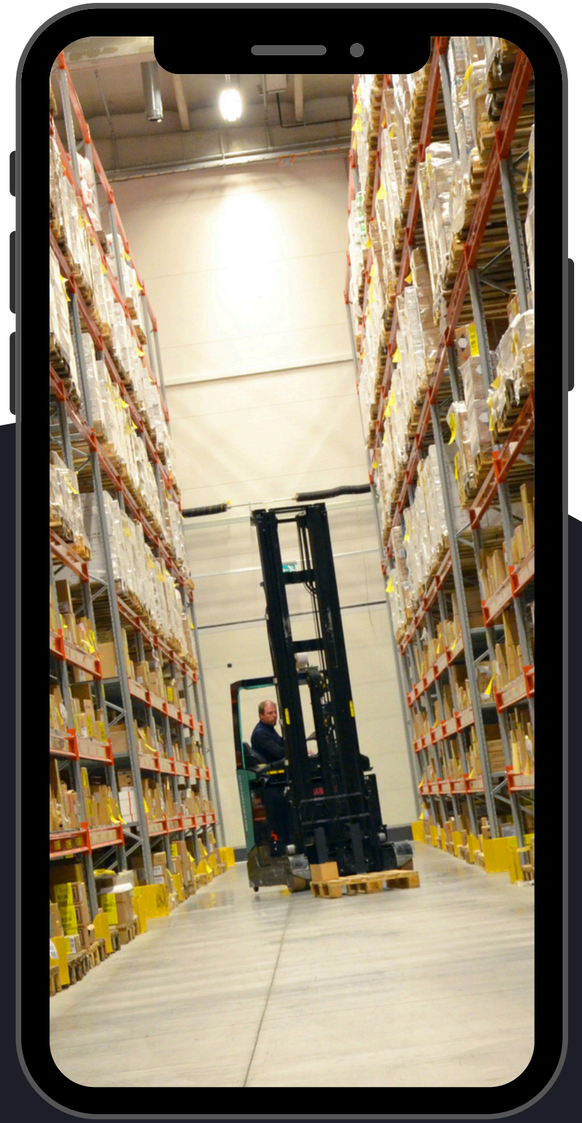
Now that slogistics (s.f.). Carga aérea https://bit.ly/3NBenYb

Gold cargo (s.f.). Transporte de carga https://bit.ly/3xsMlbC

(Sunat, s.f.) y (PromPerú, 2015)

TEMA 3:

PUNTOS CLAVE Y MISCELÁNEOS



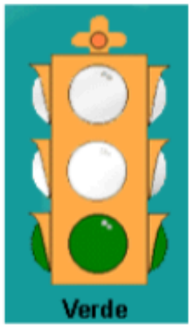
PUNTOS CLAVE Y MISCELÁNEOS

CONSULTA DE AUTORIZACIÓN DE LEVANTE POR NÚMERO DE DUA

Retroceder

Ingrese Número de DUA: 370 - 2024 - 10 - 000001 Consultar

Número de Declaración :	**370-2024-10-000001-01-7-00**
Fecha de Numeración :	05/11/2024 18:15:12
Modalidad de Despacho Aduanero :	Anticipado
Comitente :	RUC-20100028698 FERREYROS SOCIEDAD ANÓNIMA **OEA - Operador Económico Autorizado**
Declarante :	RUC-20426107041 PALACIOS & ASOCIADOS AGENTES DE ADUANA S.A **Con Mandato Electrónico**
Valor CIF :	USD CIF : 286,682.780 FOB : 272,284.700 Flete : 14,143.080 Seguro : 255.000
Monto Liquidado :	USD 51,603.000
Monto Garantizado :	USD 51,603.000
Monto Cancelado :	S/. 0.000
Fecha y Hora de Cancelación :	--/--/---- --:--:--
Banco :	
Garantía :	ART. 160 D.Leg.1053
Estado de la Declaración :	Numerado
Punto de llegada :	2 - TERMINAL PORTUARIO - RUC-20543244300 COSCO SHIPPING PORTS CHANCAY PERU S.A.
Cantidad de Bultos :	1
Peso Bruto (KG) :	37,400.000
Fecha y Hora de Recepción de Documentos :	--/--/---- --:--:--
Fecha y Hora de salida del vehículo de carga :	--/--/---- --:--:--



Fecha : 06/11/2024 **Hora :** 13:36:54

LEVANTE NO AUTORIZADO

FECHA LEVANTE: --/--/---- --:--:--

DUA VS. DAM: LA EVOLUCIÓN DEL DOCUMENTO ADUANERO EN EL PERÚ

¿Qué es la DUA?

- DUA = Declaración Única de Aduanas
- Comenzó a utilizarse en el año 1996
- Tuvo como fin estandarizar las recomendaciones OMA
- Derogó la necesidad de digitalizar, optimizar y alinear los procesos con tratados comerciales y normas internacionales

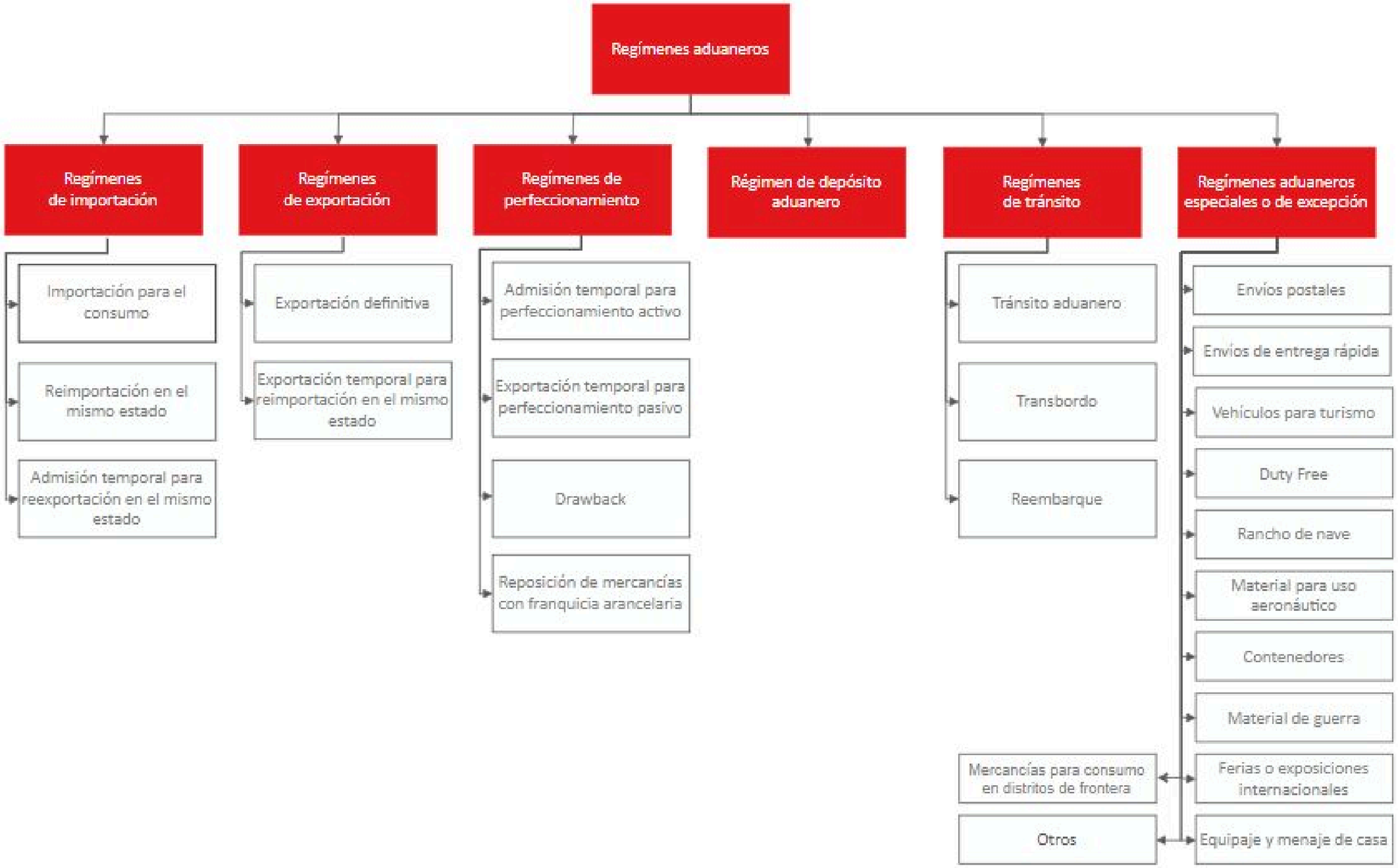
¿Cuándo cambia la DUA a DAM?

- El 27 de junio de 2008, se publica el Decreto Legislativo N° 1053, que aprueba la nueva Ley General de Aduanas.
- En esta norma se menciona la necesidad de digitalizar, optimizar y alinear los procesos con los tratados comerciales.

DUA VS. DAM: LA EVOLUCIÓN DEL DOCUMENTO ADUANERO EN EL PERÚ

¿Por qué es importante este cambio?

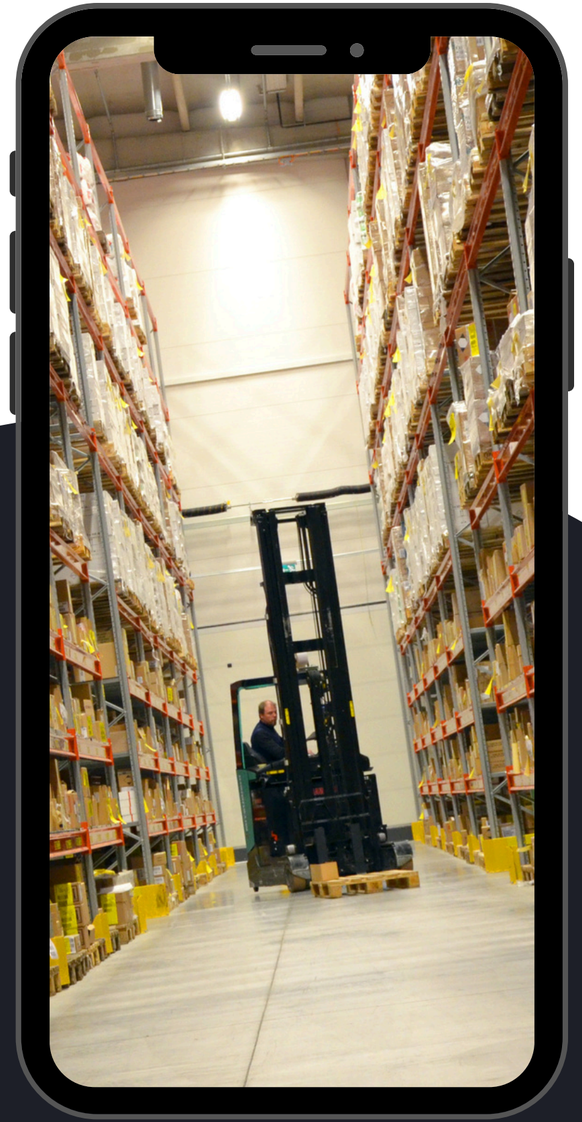
- Modernización del sistema aduanero
- Integración con plataformas digitales
- Reducción de tiempo y costos


Regímenes aduaneros
Regímenes de importación
Importación para el consumo
Reimportación en el mismo estado
Admisión temporal para reexportación en el mismo estado
Regímenes de exportación
Exportación definitiva
Exportación temporal para reimportación en el mismo estado
Regímenes de perfeccionamiento
Admisión temporal para perfeccionamiento activo
Exportación temporal para perfeccionamiento pasivo
Drawback
Reposición de mercancías con franquicia arancelaria
Régimen de depósito aduanero
Regímenes de tránsito
Tránsito aduanero
Transbordo
Reembarque
Regímenes aduaneros especiales o de excepción
Envíos postales
Envíos de entrega rápida
Vehículos para turismo
Duty Free
Rancho de nave
Material para uso aeronáutico
Contenedores
Material de guerra
Ferias o exposiciones internacionales
Equipaje y menaje de casa
Mercancías para consumo en distritos de frontera
Otros

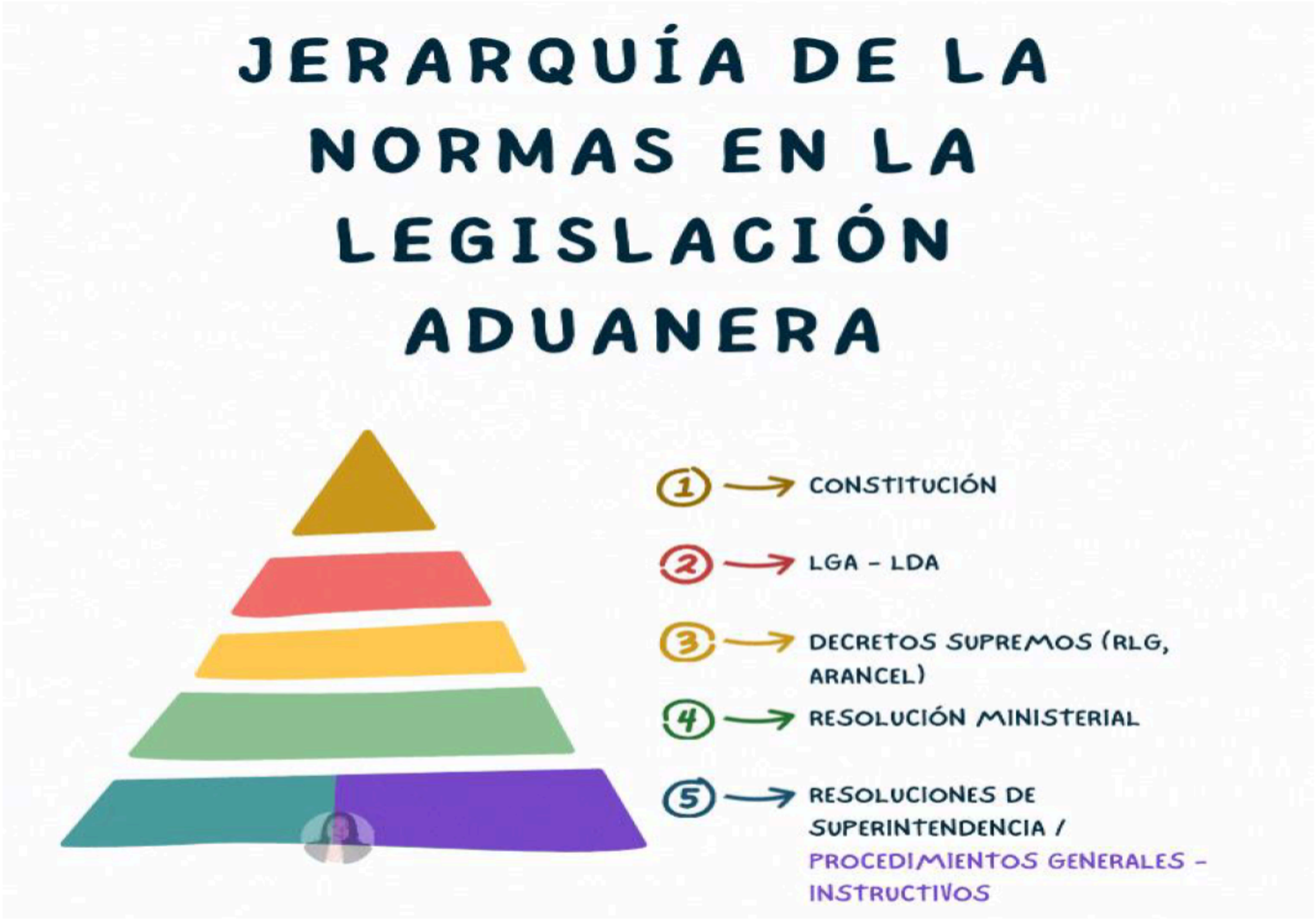
EDU MIN

TEMA 4:

LEY GENERAL DE ADUANAS



LEY GENERAL DE ADUANAS



LEY GENERAL DE ADUANAS

El marco legal aduanero en Perú incluye:

- **Decreto Legislativo N.º 1053:** Aprueba la Ley General de Aduanas.
- **Reglamento de la Ley General de Aduanas:** Dicta normas para la aplicación de la ley.
- **Ley de los Delitos Aduaneros (N.º 28008):** Regula los delitos aduaneros, según la página de Búsquedas El Peruano.
- **Decretos Legislativos y Resoluciones de la SUNAT:** Modifican y complementan la Ley General de Aduanas.

LEY GENERAL DE ADUANAS

Principales aspectos de la Ley General de Aduanas:

- **Regímenes aduaneros:** Importación, exportación, tránsito, depósitos aduaneros, entre otros.
- **Obligaciones de los operadores de comercio exterior:** Despachadores de aduana, agentes de aduana, transportistas, entre otros.
- **Sanciones por infracciones:** Multas, suspensión de licencias, cancelación de registros, entre otros.
- **Procesos de fiscalización y control:** Para asegurar el cumplimiento de la normativa aduanera.
- **Facilidades para el comercio exterior:** Medidas para agilizar trámites y reducir costos.

PRINCIPIOS GENERALES DE LA

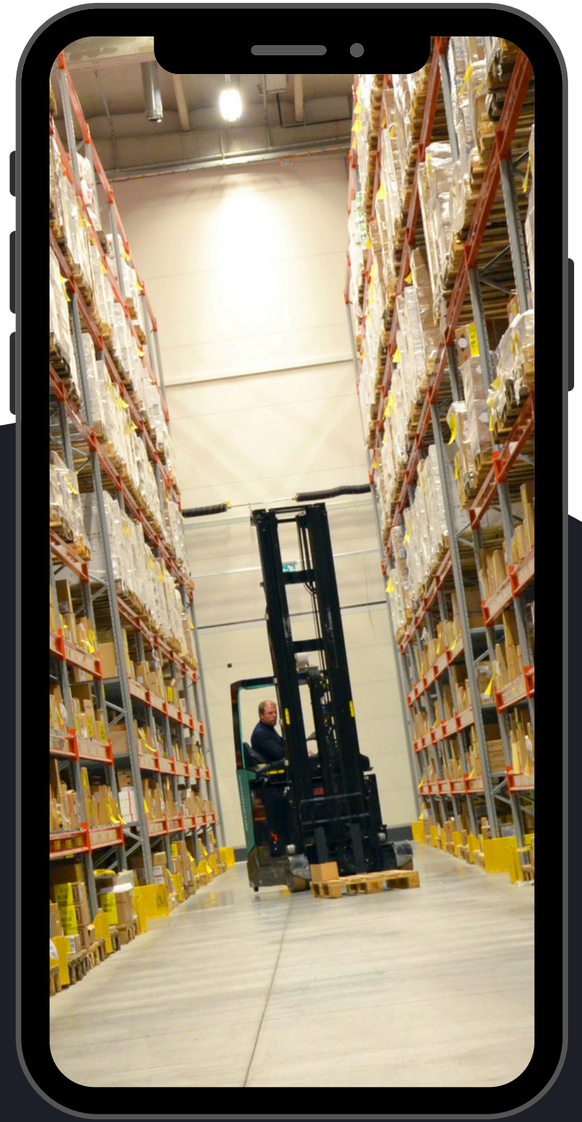
LEY GENERAL DE ADUANAS

PRINCIPIO	DEFINICIÓN
Facilitación del comercio exterior	Los servicios aduaneros son esenciales y están destinados a facilitar el comercio exterior, a contribuir al desarrollo nacional y a velar por el control aduanero y el interés fiscal.
Cooperación e intercambio de información	Para el desarrollo de sus actividades la Administración Aduanera procurará el intercambio de información y/o la interoperabilidad con los sistemas de otras administraciones aduaneras o ventanillas únicas del mundo de manera electrónica o la integración de los procesos interinstitucionales, así como la cooperación con empresas privadas y entidades públicas nacionales y extranjeras.
Participación de agentes económicos	El Estado promueve la participación de los agentes económicos en la prestación de los servicios aduaneros, mediante la delegación de funciones al sector privado.

Gestión de la calidad y uso de estándares internacionales	La prestación de los servicios aduaneros deberá tender a alcanzar los niveles establecidos en las normas internacionales sobre sistemas de gestión de la calidad, con énfasis en los procesos, y a aplicar estándares internacionales elaborados por organismos internacionales vinculados al comercio exterior.
Buena fe y presunción de veracidad	Los principios de buena fe y de presunción de veracidad son base para todo trámite y procedimiento administrativo aduanero de comercio exterior.
Publicidad	Todo documento emitido por la SUNAT, cualquiera sea su denominación que constituya una norma exigible a los operadores de comercio exterior, debe cumplir con el requisito de publicidad. Asimismo, en virtud a dicho principio, en la medida de lo posible, la SUNAT publicará por adelantado cualesquiera regulaciones de aplicación general que rijan asuntos aduaneros que proponga adoptar, y brindará a las personas interesadas la oportunidad de hacer comentarios previamente a su adopción.

TEMA 5:

INCOTERMS



INCOTERMS

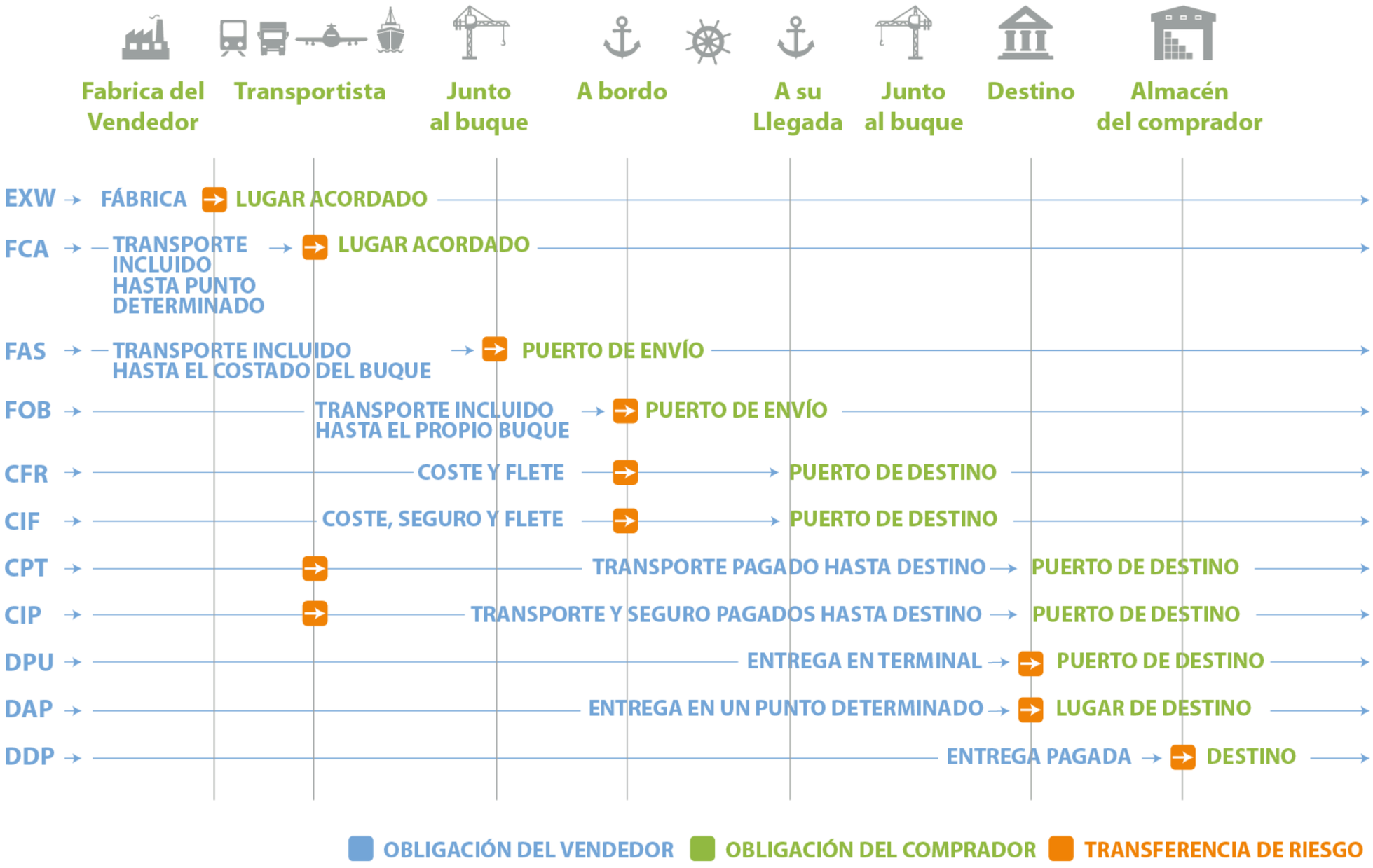
Los Incoterms (abreviatura de International Commercial Terms) son términos utilizados en los contratos internacionales que detallan las obligaciones de cada una de las partes (exportador-vendedor e importador-comprador) a la hora de entregar las mercancías.

Han sido establecidos por la Cámara de Comercio Internacional como un conjunto de reglas de carácter facultativo que interpretan los términos más habituales en las transacciones comerciales internacionales y reflejan la práctica actual en el transporte internacional de mercancías.

INCOTERMS

El reparto de los gastos: el vendedor sabe hasta qué momento y lugar debe asumir los gastos que ocasiona el contrato de compraventa.
La transmisión del riesgo: el comprador conoce a partir de qué momento y lugar corren por su cuenta los riesgos en que incurren las mercancías durante el transporte.
Lugar de entrega de la mercancía: los Incoterms señalan el lugar exacto donde el vendedor debe depositar la mercancía y el comprador recogerla.

Clasificación de los Incoterms
La Cámara de Comercio Internacional clasifica los Incoterms en cuatro categorías diferentes en función de dónde se realiza la entrega de las mercancías y qué responsabilidades asumen vendedor y comprador:


Fabrica del Vendedor
Transportista
Junto al buque
A bordo
A su Llegada
Junto al buque
Destino
Almacén del comprador
EXW
FÁBRICA
LUGAR ACORDADO
FCA
TRANSPORTE INCLUIDO HASTA PUNTO DETERMINADO
LUGAR ACORDADO
FAS
TRANSPORTE INCLUIDO HASTA EL COSTADO DEL BUQUE
PUERTO DE ENVÍO
FOB
TRANSPORTE INCLUIDO HASTA EL PROPIO BUQUE
PUERTO DE ENVÍO
CFR
COSTE Y FLETE
PUERTO DE DESTINO
CIF
COSTE, SEGURO Y FLETE
PUERTO DE DESTINO
CPT
TRANSPORTE PAGADO HASTA DESTINO
PUERTO DE DESTINO
CIP
TRANSPORTE Y SEGURO PAGADOS HASTA DESTINO
PUERTO DE DESTINO
DPU
ENTREGA EN TERMINAL
PUERTO DE DESTINO
DAP
ENTREGA EN UN PUNTO DETERMINADO
LUGAR DE DESTINO
DDP
ENTREGA PAGADA
DESTINO
OBLIGACIÓN DEL VENDEDOR
OBLIGACIÓN DEL COMPRADOR
TRANSFERENCIA DE RIESGO

INCOTERMS

Grupo E: Entrega directa a la salida.

- EXW: Entrega en fábrica (lugar convenido). El vendedor pone a disposición del comprador las mercancías en sus propios almacenes.

Grupo F: Sin pago del transporte principal

- FCA: Franco transportista (lugar convenido). El vendedor se obliga a entregar la mercancía poniéndola a disposición del transportista nombrado por el comprador en un punto convenido.
- FAS: Franco al costado del buque (puerto de carga convenido). El vendedor se obliga a entregar la mercancía colocándola al costado del buque en el muelle del puerto de embarque acordado.
- FOB: Franco a bordo (puerto de carga convenido). El vendedor pone a disposición del comprador la mercancía a bordo del buque en el puerto de embarque fijado.

INCOTERMS

Grupo C: Con pago del transporte principal

- CFR: Coste y flete (puerto de destino convenido). El vendedor paga los gastos y el flete necesarios para hacer llegar la mercancía al puerto de destino convenido.
- CIF: Coste, seguro, flete (puerto de destino convenido). El vendedor tiene las mismas obligaciones que bajo CFR y además paga el seguro de la mercancía durante el transporte.
- CPT: Transporte pagado hasta (lugar de destino convenido). El vendedor paga el flete del transporte de la mercancía hasta el destino convenido.
- CIP: Transporte y seguros pagados hasta (lugar de destino convenido). El vendedor tiene las mismas obligaciones que bajo CPT, y también paga el seguro del transporte de la mercancía.

INCOTERMS

Grupo D: Entrega directa en el punto de llegada

- DAT: Entrega en terminal. El vendedor entrega la mercancía, una vez descargada del medio de transporte utilizado, y la pone a disposición del comprador en la terminal de destino convenida.
- DAP: Entrega en lugar. El vendedor debe poner la mercancía a disposición del comprador en el lugar acordado con el comprador, incluyendo todos los gastos asociados a la descarga de la mercancía del medio de transporte empleado.
- DDP: Entregado con derechos pagados (lugar de destino convenido). Con las mismas obligaciones que bajo DAP, pero además el vendedor paga los derechos e impuestos de la importación de la mercancía.

Incoterms 2020

Comprador — Vendedor

Siglas	Significado	Transp. dentro del país de origen	Carga en muelle	Transp. de un país a otro	Descarga en muelle	Trámites de importación	Transp. en el país de destino	Descarga en el destino
EXW	Entrega en fábrica	Comprador	Comprador	Comprador	Comprador	Comprador	Comprador	Comprador
FCA	Franco transportista	Vendedor	Comprador	Comprador	Comprador	Comprador	Comprador	Comprador
FAS	Franco al costado del buque	Vendedor	Comprador	Comprador	Comprador	Comprador	Comprador	Comprador
FOB	Franco a bordo	Vendedor	Vendedor	Comprador	Comprador	Comprador	Comprador	Comprador
CFR	Coste y flete	Vendedor	Vendedor	Vendedor	Comprador	Comprador	Comprador	Comprador
CIF	Coste, seguro, flete	Vendedor	Vendedor	Vendedor	Comprador	Comprador	Comprador	Comprador
CPT	Transp. pagado	Vendedor	Vendedor	Vendedor	Vendedor	Comprador	Comprador	Comprador
CIP	Transp. y seguros pagados	Vendedor	Vendedor	Vendedor	Vendedor	Comprador	Comprador	Comprador
DAT	Entrega en terminal	Vendedor	Vendedor	Vendedor	Vendedor	Comprador	Vendedor	Vendedor
DAP	Entrega en lugar	Vendedor	Vendedor	Vendedor	Vendedor	Comprador	Vendedor	Comprador
DDP	Entregado con derechos pagados	Vendedor	Vendedor	Vendedor	Vendedor	Vendedor	Vendedor	Comprador

REFLEXIONEMOS

Las ideas principales de lo desarrollado esta semana son las siguientes:

- Uno de los factores importantes en el proceso de selección de proveedores es determinar de manera correcta los criterios a evaluar.
- Los criterios de selección a evaluar deberán ser elegidos de acuerdo a la necesidad y exigencia de la empresa.
- A cada criterio de selección se le otorgará un peso de acuerdo a su importancia.
- El precio de la mercancía no es el único costo a considerar en una importación, se debe tener en cuenta, el flete internacional, el seguro, el transporte local, los tributos aduaneros y el agenciamiento de aduana, entre otros.

REFERENCIAS

- Avanti. (2021). Conoce cómo es el proceso de homologación de proveedores. https://www.avanti-lean.com/homologacion-proveedores/
- Isotools. (2021). Criterios a seguir para la selección de proveedores. https://www.isotools.org/2015/06/22/criterios-a-seguir-para-la-sel eccion-deproveedores/
- SUNAT (s.f.). Tributos que gravan la importación. http://www.aduanet.gob.pe/aduanas/informag/tribadua.htm
- PromPerú (2015). Distribución Física Internacional. https://bit.ly/3tm78ve

ENLACES A LAS PLATAFORMAS DE BÚSQUEDA DE PROVEEDORES

- hktdc. (s.f.). Página oficial de la plataforma virtual hktdc. https://espanol.hktdc.com/
- Alibaba. (s.f.). Página oficial de la plataforma virtual Alibaba. https://www.alibaba.com/
- 1688. (s.f.). Página oficial de la plataforma virtual 1688 .https://www.1688.com/
- Amazon. (s.f.). Página oficial de la plataforma virtual amazon. https://www.amazon.com/
- Aliexpress. (s.f.). Página oficial de la plataforma virtual Aliexpress. https://es.aliexpress.com/
- Trade Map. (s.f.). Página oficial de la plataforma virtual Trade Map. https://www.trademap.org/

EDU MIN

GRACIAS